

中国证券投资基金业协会

中基协复核（2025）1 号

纪律处分复核决定书

申请人：许佳昞，女，1984 年 6 月出生，任平安财富理财管理有限公司（以下简称平安财富）法定代表人

申请人不服中国证券投资基金业协会（以下简称协会）于 2024 年 6 月 20 日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2024〕311 号，以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《中国证券投资基金业协会章程》和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《纪律处分办法》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2024 年 1 月 2 日，协会向申请人下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕2 号），申请人提出申辩。经审理，《决定书》认定平安财富存在以下违规事实：

一是从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务。平安财富从事咨询类业务，主要包括财务顾问服务、投资顾问服务和其他顾问服务等。其中，财务顾问业务主要包括协助设

计融资交易结构、协助对接金融机构、协助设计融资方案、融资可行性分析、融资相关培训等；投资咨询业务主要包括为外部产品提供投资咨询、投后管理、退出方案等投资顾问服务，为外部私募基金管理人发行的私募基金提供客户服务；其他顾问服务包括为客户提供债务重整顾问服务、促成业务合作等。

二是未按照规定及约定进行信息披露。

三是部分私募基金产品募集完毕后未及时进行备案。

《决定书》认定，申请人自 2020 年 7 月至今任平安财富法定代表人，应当对任期内平安财富从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务的行为承担相应责任，因此，对申请人作出公开谴责的纪律处分。

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求减免对其作出的纪律处分，具体申辩理由为：

申请人所涉的违规行为源于平安财富历史业务。《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（以下简称《若干规定》）于 2021 年 1 月发布后，申请人已及时开展自查、积极整改，效果显著。平安财富 2021 年 1 月至 4 月新增的财务顾问业务为前期与合作方达成一致意见并持续推进的业务，若平安财富单方终止将给对方带来经济损失，影响较广。平安财富已尽力在最小限度内延续业务，新增业务在 2021 年度完成整改并清退。同时，对于平安财富存在的其他违规行为，申请人也已组织开展全面自查整改。平安财富后续将配合监管部门积极推动整改工作，加速清理产品并注销管理人登记。

相关违规事项为平安财富过往历史，系公司整体层面的经营决策，也是延续性的经营行为，非申请人个人主观因素导致，其主观状态不存在重大过错。违规行为发生后，申请人态度良好，积极推动整改，未给客户造成损失，且上海证监局对平安财富采取行政监管措施，未对个人进行处罚。

前述申辩理由申请人在前期纪律处分申辩阶段已提出并阐述。复核阶段，申请人提供了向上海证监局汇报的整改材料。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

《若干规定》第四条规定，私募基金管理人不得直接或者间接从事任何与私募基金管理相冲突或者无关的业务；第十四条规定，本规定施行前已登记私募基金管理人不符合本规定第四条的，应当自本规定施行之日起一年内完成整改。协会于2016年2月发布的《私募投资基金管理人内部控制指引》（以下简称《内控指引》）第八条规定，“私募基金管理人应当遵循专业化运营原则，主营业务清晰，不得兼营与私募基金管理无关或存在利益冲突的其他业务。”平安财富从事与私募基金管理相冲突或者无关业务的违规行为，既违反《若干规定》，也违反协会《内控指引》的规定。根据现场检查事实确认书、平安财富审计报告及整改材料，自申请人2020年7月任职至2021年1月《若干规定》发布期间，平安财富违反协会《内控指引》的相关违规情形持续存在，申请人未能及时开展自查整改；2021年1月《若干规定》发

布后，平安财富仍有新增财务顾问业务；此后，平安财富虽积极开展整改工作，但直至《若干规定》实施一年后，相关违规情形仍未完成整改，依旧持续。同时，监管部门行政监管措施决定书对平安财富从事与私募基金管理无关业务的违规事实予以认定。

对于申请人态度良好、积极进行整改等申辩意见，协会前期作出纪律处分决定过程中已予以充分考虑。

综上，协会对申请人的申辩意见不予采纳，《决定书》综合考虑申请人的违规行为、情节性质和社会危害程度，对申请人采取公开谴责的纪律处分，事实清楚，裁量适度，依据充分，程序正当。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法》第四十三条规定，协会决定：维持《纪律处分决定书》（中基协处分〔2024〕311号）对申请人作出的纪律处分。

